

통 보

1. 제 목 : S&LB 신청기업 검토 업무 개선 필요
2. 소관부점 : 기업자산인수처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업자산인수처는 「업무분장세칙」 제17조 및 「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제3조에 따라 구조개선기업 등 으로부터 자산을 매입한 후 해당 자산을 매각한 구조개선기업 등에 재임대하는 자산매입 후 임대 프로그램(이하 “S&LB” 이라 한다) 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제12조에 따르면 인수 타당성을 검토할 때에는 입지의 우수성, 매각 가능성, 가격 수용성, 정상화 가능성, 지원 필요성, 기업의 윤리성 등을 검토 하여야 하고, 인수타당성이 없다고 판단되는 경우 적기에 해당 구조 개선기업 등에 인수 불가 통보하되, 인수타당성 판단이 어려운 경우 에는 추가검토 후 인수 여부가 결정되면 통보하도록 되어 있으며

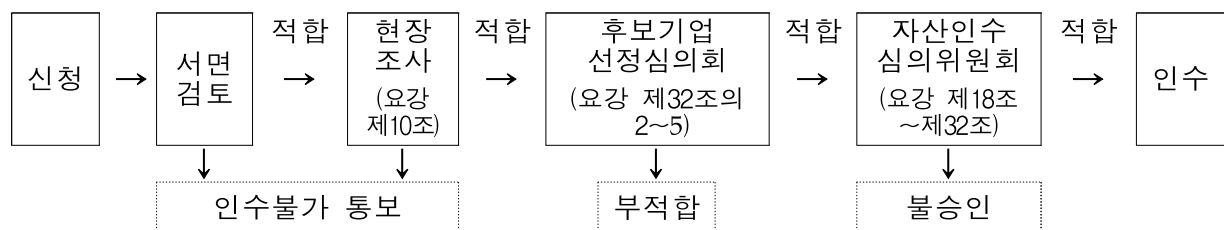
구조개선기업 등이 S&LB를 신청하면 기업자산인수처는 해당기업이 온기업에 입력한 내용¹⁾을 토대로 ①서면검토를 한 후 ②현장조사, ③후보기업선정심의회 심의, ④자산인수심의회위원회 심의 순으로 인수 검토를 진행하고²⁾ 각 단계별 검토 결과에 따라 인수 불가로 결정되면 신청기업에 통보하고 인수 적합으로 판단되면 다음 절차로 진행하는 방식으로 인수 타당성 검토 업무를 처리하고 있다.

한편, 2019. 7. 11. 기업지원업무 제도개선 추진단에서 보고³⁾한 「S&LB 제도 개선 방안」에 따르면 기존에 서면검토 및 현장조사 단계에서 실무자별로 일관되지 않은 평가기준을 적용하던 점을 개선하고자 [표 1]과 같이 주관적 평가요소를 배제한 객관적 평가지표를 활용하고 관련 평가기준을 내규에 반영한다고 되어 있다.

따라서, 기업자산인수처는 S&LB 신청기업에 대한 서면검토 및 현장조사를 일관되고 공정하게 수행할 수 있도록 객관적 평가지표를 적극 활용하는 한편, 신청 접수부터 결과 통보 등 종결까지 전 과정의 이력을 체계적으로 관리할 수 있는 방안 마련이 필요하다.

- 1) 온기업에서는 기업 현황, 재무현황, 부동산 현황 등을 입력하고 다음의 문서를 첨부
 1. 회사현황 및 프로그램 신청사유 2. 회사소개 자료 3. 매각희망 부동산 현황 4. 감정평가서
 5. 차입금 및 주주현황 6. 주요제품별 매출처별 매출액 및 매출비중(최근4개년)
 7. 최근 4개년 감사보고서 8. 회생계획안, 조사보고서, 최근 월기준 월간보고서

2) 기업 인수 절차별 및 결과 통보



3) 「기업지원업무 제도개선 추진단」 업무추진 결과 보고 (기업지원총괄부-1719, 2019. 7. 11. 이사결재)

[표 1] 객관적 평가지표 항목 및 배점

활용 단계	지표 (배점 100점)	평가지표내용	결정 사항
서면 검토	매입 적정성 (30)	①대상자산입지 ②공시지가지수 ③낙찰가율 ④매매 가능성 ⑤건물경과내용연수 ⑥자가사용비율 ⑦담보 차입금 상환율	계량점수 42점 이상일 경우 ↓ <u>현장 조사 진행</u>
	지원 타당성 (40)	①매출액비율 ②매출액증가율 ③영업이익률 ④유동 비율 ⑤부채비율 ⑥기업평가등급/청산가치 대비 계속기업가치 비율 ⑦현금흐름등급 ⑧업력 ⑨종업원 수 ⑩재무제표 신뢰도 ⑪기업 보유 기술력	
현장 조사	매입 적정성 (12)	①대상자산입지 ②필요자산여부 ③부동산 현황	계량·비계량 종합점수 70점 이상일 경우 ↓ <u>후보기업 선정심의회 상정</u>
	지원 타당성 (18)	①판매 안정성 ②구매 안정성 ③경영자능력 ④자구계획 ⑤지원 효과 ⑥윤리성	

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무
요강」의 내용을 점검한 결과, 요강 제12조 제1호부터 제6호⁴⁾까지 인수
타당성 검토 내용을 정하고 있을 뿐 서면검토에 대한 구체적인 기준이
없고, 현장조사의 경우 요강 제10조⁵⁾에 따라 필요한 경우 할 수 있다
고만 되어 있는 등 서면검토 및 현장조사 단계에서 「S&LB 제도 개선

4) 제12조(인수타당성 검토) ① 인수타당성 검토 시 다음 각 호의 사항을 검토한다.

1. 입지의 우수성 : 지리적 위치 및 주변 환경, 교통환경 및 개발 가능성
2. 매각 가능성 : 기업의 계속 임대 및 재매입 필요성, 건물 용도의 범용성
3. 가격 수용성 : 추정 매각가격 대비 기업의 희망가격
4. 정상화 가능성 : 기업의 자구계획 및 업종 전망
5. 지원 필요성 : 자산매각에 따른 지원 효과
6. 기업의 윤리성 : 회계처리의 투명성, 노사관계, 소송 및 분쟁 여부

5) 제10조(자산인수 상담) ① 구조개선기업등으로부터 자산 인수와 관련하여 인터넷, 전화, 팩스 또는
직접 상담요청이 있는 경우 매입대상 자산, 매매대금 산정, 임대료 및 임대기간 등에 대하여
설명하고, 필요한 경우 상담신청 기업 및 인수대상 자산에 대한 현장조사를 할 수 있다.

방안」에 따라 활용하도록 되어 있는 객관적 평가지표의 내용이 내규에 반영되어 있지 않았으며

「S&LB 제도 개선 방안」 보고 이후 S&LB을 신청(2019. 9. 1.~2020. 3. 31.)한 총 113건에 대하여 객관적 평가지표의 활용 실태를 점검한 결과 13건은 서면검토 단계에서 객관적 평가지표를 활용하지 않고 인수불가 통보 처리 하였으며, 현장조사 단계에서도 객관적 평가지표를 활용한 사실이 명확하게 확인되지 않는 등 실제 업무처리에서 객관적 평가지표 활용이 미흡한 것으로 확인되었다.

한편, 2019년 중 온기업을 통해 자산인수를 신청한 기업에 대한 업무 처리 현황을 점검한 결과, [표 2]와 같이 총 187개 기업이 자산 인수를 신청하였고 그 중 86.1%인 161개 기업에 대하여 서면검토 및 현장 조사 단계에서 인수 불가로 통보 처리되는 등 인수 여부에 대한 중요 의사결정의 상당 비율이 서면검토·현장조사 단계에서 이루어지고 있는 데도, 검토·조사 결과에 대한 기록은 해당 서류에 담당 결재자(담당자-팀장-부점장)가 서명한 후 신청 기업 별로 서류철을 만들어 보관하는 방식으로만 관리하고 있어, 투명한 의사결정과 기록을 위해 이를 전자 문서로 처리할 필요가 있다.

[표 2] 2019년 S&LB 신청 건 업무처리 현황

(단위 : 건)

구 분	서면검토	현장조사	후보기업 선정심의회	자산인수 심의위원회
-----	------	------	---------------	---------------

“기재 생략”

그리고 현행 S&LB 접수 방식은 ‘온기업’을 통해 기업이 신청하면 기업자산인수처 소속 모든 직원에게 메일로 전송되고 부점 내에서 조정 후 담당자에게 배분되는 방식인데, 접수 후 각 검토 단계에서 신청기업에 따라 산업별 특성, 검토할 자료량, 추가 자료 제출 지연 등 업무 특성상 다양한 사안이 존재하여 일률적으로 처리되기 어려운 점 등을 고려해 볼 때 접수부터 종결까지 체계적인 이력관리가 가능하도록 전산 시스템을 개발할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 기업자산인수처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 서면검토 및 현장조사 단계에서 객관적 평가지표를 적극적으로 활용하고 검토 내용 및 조사결과 등을 전자문서로 처리하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업자산인수처장은 S&LB 신청기업에 대한 서면검토 및 현장조사 단계에서 평가가 일관되고 공정하게 이루어지도록 객관적 평가지표를 내규에 반영하고, S&LB 접수부터 종결까지 전 과정의 이력을 전산화 하는 등 체계적으로 관리할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)